

Asutawa Kogu

2. istungjärk.

Protokoll nr. 81 (54).

1919. a.

Asutawa Kogu koosolek 14. nowembril
1919. a. kell 5 p. l. Toompea lossi
Walges saalis.

Kokku on tulnud 93 Asutawa Kogu liiget.

Walitsuse lauas: töö- ja hoolekandeminister **A. Palwadre**, riigikontrolöör **K. Einbund**.

P ä e w a k o r d:

1. Rahaministeeriumi seaduseelnõu maksude kustutamise kohta — rahaasjanduse komisjoni ettepanek.

2. Seaduseelnõu otsekoheste maksude peawalitsuse ametnikkude palganormide kawa kohta — rahaasjanduse komisjoni ettepanek.

3. Üürimaksu seadus — II lugemisel.

4. Haridusministeeriumi väljaminekute eelarwe 1919. a. II poole kohta — II lugemisel.

5. Töö- ja hoolekandeministeeriumi eelarwe 1919. a. II poole kohta — rahaasjanduse komisjoni ettepanek.

6. Määruseelnõu riigiametnikkude ja -teenijate ühekordse elukalliduse abiraha kohta — rahaasjanduse komisjoni ettepanek.

7. Teedeministeeriumi väljaminekute eelarwe 1919. a. II poole kohta — rahaasjanduse komisjoni ettepanek.

8. Rahwawäelaste perekondade paui-kiseadus — rahaasjanduse komisjoni ettepanek.

9. Sõjaministeeriumi ja merewäe väljaminekute eelarwe 1919. a. II poole kohta — rahaasjanduse komisjoni ettepanek.

Koosolekut juhatab abiesimees **J. Seljamaa**, pärast abiesimees **A. Birk**.

Sekretääri kohal sekretäär **H. Martna**, pärast abisekretäär **H. Raudsepp**.

1. Päewakorra Juhataja **J. Seljamaa**: Juhataja **J. Seljamaa**: Awan Asutawa Kogu koosoleku. Päewakord on saadikutele kätte antud. Juhatus poolt on ettepanek päewakorda täiendada punktiga: täiendawad walimi-

sed komisjonidesse ja seadusandlikku delegatsiooni, mis esimeseks päewakorrapunktiks oleks.

A. Oinas (sd.): Päewakorras on 2 rahaasjanduse komisjoni ettepanekut. Nagu teada, on seadusandlik delegatsioon walitud wäiksema tähtsusega seadusandliku töö jaoks. Nende kahe määruse kohta arwas rahaasjanduse komisjon, et otsustarbekohasem oleks need 2 määrust anda delegatsiooni läbi waadata, et mitte ilmaasjata Asutawa Kogu tööd koormata. Kuigi nende läbiwaatamine wähe aega wõtaks, peaksime järjekindlad olema selles, et wäiksema tähtsusega asjad delegatsiooni otsustada antaks.

A. Birk (rhw.): Need kaks küsimust, mis rahaasjanduse komisjon siin on ette pannud, ja nimelt, et need kaks seaduseelnõu saata walitsusele tagasi, ja sellest tekstist, nii kui lugeda, saab aru, nagu peaks juhatus otsekohe need tagasi saatma, kuid juhatus leidis, et see mitte õige parlamentaarne kord ei ole ja seadis need ettepanekud päewakorda üles, et Asutaw Kogu otsustaks, kas neid üldse arutamisele wõtta, wõi saata tagasi. Muidugi juhatus oleks wõinud need seadusandlikku delegatsiooni saata, tahtis aga, et Asutaw Kogu ise ütleks, kas õige on neid eelnõusid tagasi saata ja kas neid mak-sab arutada.

A. Oinas (sd.): Komisjon seisab seisukohal, et komisjon ise oma otsuse põhjal ei saa walitsuse poolt ette pandawat seaduseelnõu tagasi lükata, kuid otsustamiseks, kas seaduseelnõu tagasi lükata wõi mitte, on ikkagi tarwis ettepanek sisuliselt läbi waadata. See on teataw asja arutamine ja otstarbekohane oleks see anda seadusandlikule delegatsioonile.

Juhataja **J. Seljamaa**: Sõnasoo-wijaid ei ole. Päewakorra täiendamise kohta on kaks ettepanekut tehtud: 1) juhatus ettepanek — panna esimeseks punktiks täiendawad walimised komisjonidesse ja seadusandlikku delegatsiooni. 2) On akl. Oinas'e poolt ettepanek tehtud 2 esimest punkti päewakorrast wälja jätta

ja need küsimused otsustada anda seadusandlikule delegatsioonile. Selle ettepaneku vastu ei ole waieldud, sellepärast panen täiendused üheskoos hääletamisele. (Hääletatakse.) Seega on ettepanekud nähtawa enamusega vastu wõetud ja päewakord kinnitatud.

2. Teadaandmine enne kui päewamuudatuste kohta korra juurde minna, Asutawa Kogu on mul au järgmist teatada. Juhatusel on teadaanne tulnud akl. koosseisus.

Grünwaldt'i poolt: „Palun mind Asutawa Kogu liigete seast wäljaastunuks lugeda, sest et töörohkuse tõttu ja wäljamaal wiibimise pärast istumistest osa wõtta ei saa. G. Grünwaldt.“

Juhatus on kutse saatnud järgmisele kandidaadile wastawas nimekirjas — Jaan Pakk'ile.

3. Seadusandliku delegatsiooni ja komisjoni täiendawad wäljalimised.

Sekretäär H. Martna: Juhatusel on sisse tulnud teadaanded äraastumise kohta järgmistelt Asutawa Kogu liigetelt: 1) „Palun mind omawalitsuse komisjoni liigete seast wäljaastunuks lugeda. J. Mikiwer“. 2) „Et meie rühma liige M. Martna wäljamaal wiibib ja sellepärast wälisasjade komisjoni tööst osa wõtta ei saa sellepärast palume teda nimetatud komisjonist tagasiastunuks lugeda. K. Ast, sekretäär H. Kikson.“ 3) „Palun mind seadusandliku delegatsiooni liikmete hulgast wäljaastunuks lugeda. — A. Tulp.“

H. Kikson (sd.): Sotsiaaldemokraatliku Asutawa Kogu rühma nimel panen ette wäljaastunud Mikiwer'i asemele walida rhs. Puss; wälisasjade komisjonist wäljaastunud M. Martna asemele Ast ja seadusandlikku delegatsiooni Tulp'i asemele Oinas.

Juhataja J. Seljamaa: Kes on selle poolt, et wälisasjade komisjoni M. Martna asemele walida Ast, seadusandlikku delegatsiooni Tulp'i asemele Oinas ja omawalitsuse komisjonist wäljaastunud Mikiwer'i asemele rhs. Puss. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ette pandud kandidaadi walitud.

4. Üürimaksu Seadusandliku seadus — komisjoni aruandja K. Wirma:

Wiimasel koosolekul, kui üüriseadus oli arutamisel, anti tema seadusandlikule komisjonile läbiwaatamiseks ja parandamiseks. Neid parandusi, mis rhs Hans Martna poolt siin koosolekul tehti, läbi waadates, jõudis komisjon otsusele, et on tarwis mahutada 5-da ja 6-da paragrahwi wahele ja siis veel §§ 10 ja 11-da wahele uued paragrahwid. Kaks paragrahwi oleksid siis samadel kohtadel, kuhu rhs. Martna ettepaneku tegi need asetada, ja lõpuks veel wastawad paragrahwid, mis käsitaksid selle seaduse rikkumise eest karistuse küsimust. Need parandused on rahwaesitajatele kätte antud, ja ma teen ettepaneku neid ses järjekorras arutada, nagu nad komisjoni poolt on rahwaesitajatele kätte antud; kui selle ettepanekuga nõus ollakse, siis esimese täiendawa paragrahwi juurde asuda.

Juhataja J. Seljamaa: Rhs. Wirma poolt on ettepanek tehtud arutada neid parandusi, nagu nad ette kantud. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ettepanek vastu wõetud.

Aruandja K. Wirma: Esimene uus paragrahw oleks siis järgmine: „Normaal põhiüüri wäljaarwamiseks neil juhtumistel, kui 19. juulil 1914. a. ruum ühes küttega oli wälja üüritud, arwatakse küttekuludeks keskkütte juures 12% ja ahjudega kütte juures 15% sel ajal maksetud üürist.“

Seda paragrahwi arwas komisjon selleks tarwis olewat, et eelmises paragrahwis, mis enne seda käib, räägiti põhiüürist ilma küttega. On aga juhtumisi, kus üürid 1914. a. ühes küttega on wälja üüritud. Praeguste seaduste järele on lähemalt ära määratud need wahekorrad, kuidas kütte suurust tuleb wõtta.

Praeguse üürimaksu seadusega on kaawatsetud neid kerenskiaegseid üüriseadusi ära kaotada, sellega oleks siis lepituskodadelt wõimalus wõetud kütteoosa 1914. a. ühes küttega wäljaüüritud ruumides seaduse alusel wälja arwata. See paragrahw, mis komisjoni poolt ette pandud, on tegelikult kergenduseks lepituskodadele põhiüüri wäljaarwamise juures.

Juhataja J. Seljamaa: (Hää-

letatakse.) Paragrahw on nähtawa enamusega wastu wõetud.

Aruandja K. Wirma: Järgmine täiendaw paragrahw käib järgmiselt: „Majaperemees on kohustatud korterid elamiseks kõlblikus seisukorras hoidma ja wiibimata kõrwaldama puudusi, mis takistawad korteris elamist.

Tõrgub majaperemees korterit elamiseks kõlblikuks tegemise parandustöid tegemast ja ei tee neid ära ka lepituskoja poolt määratud tähtajaks, siis on üksikul üürnikul ehk üürnikkude kogul õigus parandusi lepituskoja poolt kinnitatud eelarwe piires ära teha. Wiimasel juhtumisel arwatakse iga kuu nende parandustööde kulude katmiseks maha § 5. p. a nimetatud põhiüüri osa, kuid lepituskoja otsust mööda peab majaperemehele ära maksetama maja maksudeks tarwilik üüri osa. See parandustööde tasuks üüri arwamine ei tohi aga üle kolme aasta kesta.“

Selle uue paragrahwi leidis komisjon tarwilikuks sellepärast sisse wõtta, et oli ettepanek tehtud majaperemeest trahwida sel korral, kui tema ei peaks korterid elamiseks kõlblikus seisukorras pidama. Seletades komisjonis neid wahekordi, mis sellest tekkida wõiwad, kui korter mitte kõlblikus seisukorras ei ole hoitud, arwas komisjon sellepärast niisugust paragrahwi wastuwõtmiseks ette panna. See paragrahw on sarnane järgmisele paragrahwile, mis käsitleb korteri puhastamise küsimust, wõi kuidas seal nimetatud on, uuendust ja parandust ehk renowatsioon. Wiimast tasutakse § 5. p. b ettenähtud määruse järele, kuna kapital-parandustööde kohta seadus midagi ei ütle. Et wahekord selgem oleks, jõudis komisjon otsusele, et tarwis on niisugune paragrahw seadusesse wõtta. Komisjonis selgus, et kui majaparandus peaks nii suur olema, et § 5. p. a all nimetatud üürimäär kõik selleks ära kulub, et paranduskulusid katta, siis jääks küsimus lahtiseks, millest peab majaperemees riigi- ja majamaksud maksma. Komisjon jõudis otsusele, et majamaksud peawad ikkagi ära maksetud saama, ja sellepärast kujunes ettepanek paragrahwi lõpuosa sarnaseks, mis ütleb, et sel juhtumisel, kui majaperemees majamakse ära maksta ei saa, wõib lepituskoda niisuguse otsuse teha, mis § 5. punkt a all ära tähendatud, nimelt põhiüüri osast, lepituskoja otsust mööda, peab majaperemehele ära

maksetama majamaksudeks tarwilik üüriosa. Selle paragrahwi wiimane osa käsitleb wahekorda, et see parandustööde tasuks üüri arwamine ei tohi aga üle kolme aasta kesta. Kui üürnikud peaksid paranduse enese peale wõtma, siis ei tohiks nemad üürimaksust mitte wabastatud saada üle kolme aasta.

J. Jaakson (rhw.): Nagu aruandja ette tõi, saawad need suuremad kulud, mis maja juures ette tulewad, mitte lisaüürist waid põhiüürist tasutud. Komisjonis sai õieti arwatud, et mitte kõik põhiüür ei wõi korteri puhastamiseks ära tarwitatud saada, waid peab ka maksudeks järele jääma. Peale maksude on rohkesti majade peal hüpoteegiwõlgasid ja nende protsendid peawad igatahes ka tasutud saama; kui protsent mitte tasutud ei saa, siis läheb maja enampakkumise teel müümise alla ja majaomanikud wõiksid oma waranduse täielikult kaotada. Ma arwan, et tuleks siia veel juurde arwata mitte üksnes maksude tasu, mis maja peal on, waid ka protsenditasu, mis wõlgade eest maja peal on ühes teiste jookswate kulude tasuga. Need kulud tuleksid üüri läbi majaperemehele wälja maksta. Nii teeksin ma ettepaneku siia järgmise paranduse sisse wõtta: 3. reas alt poolt üles lugedes, pärast sõna „majamaksudeks“ juurde panna „maja peal lasuwate wõlgade protsentide ja muude jookswate kulude“ tarwilik üüriosa.

A. Schulbach (töer.): Ma tahaksin rääkida ka sellesama kohta, et termin „majamaksudeks“ ei ole siin kohane. Selle all wõib mõista ainult kroonu- ja linnamaksusid, kuna maja korraspidamise kulud selle alla ei käi, isegi veel kitsamalt wõib teda mõista, nimelt kui liikumata waranduse maksu. Minu arwates peab kindlasti ära määratud olema selle termini sisu, nii et peale kroonu- ja linnamaksude selle alla ka muud maja korraspidamise kulud: kojamehe palk, wesi, assenisatsioon, lumewedu jne. käiksid. Iseenesest mõista ei wõi need kulud kandmata jääda, ja kui majaperemehele võimaluse jätame üürilise käest ainult kroonumaksude eest tasu saada, siis jääb küsida, kes tasub teised maja korraspidamise kulud? Minu arwates ei ole teist teed, kui peab andma majaperemehele õiguse neid üürilise käest sisse nõuda. Sellepärast teen ettepaneku sõna „majamaksude“ asemele panna sõna „korraspi-

damise kuludeks" ja klambrites ära tähendada selle termini täielik sisu: kojamees, wesi, tulekinnitus, lumewedu, majamaksud ja majawõla protsendid.

Juhataja J. Seljamaa: Sõna on aruandjal lõpukokkuwõtteks.

Aruandja K. Wirma: Komisjonis neid ettepanekuid niisugusel kujul ei arutatud, nagu nad siin on ette toodud. Oli aga komisjonis arutamisel maja parandamise küsimus ja komisjoni arwamine oli, et seda peaks majaperemees tegema wõi kui üüriline seda teinud on, siis tuleks see üürimaksmise juures arwesse wõtta. Esiteks oli niisugune ettepanek, et tuleks arwesse wõtta täielikult ilma erandita, see osa maksusid, mis eelmises § 5. punkt a all on öeldud. Pärast wõeti aga vastu ettepanek sel kujul, nagu ta meil on ette kantud ja sellesamas mõttes, nagu rhs. Schulbach temast aru on saanud, see on maksud, mida liikumata waranduse pealt wõetakse ja mida harilikult majamaksudeks nimetatakse. Tuleks aga selle termini all ka kõiki muid kulusid mõista, siis saaks kogu selle paragrahwi mõiste nulli peale wiidud. Sest § 5. punkt a sisaldab eneses kõik need üksikasjad, mis rhs. Schulbach ja Jaakson üles lugesid peale amortisatsiooni, ja need kulud ei tule mitte üüri hulka arwata. Millega need kulud tasutud peawad saama, see on juba teine küsimus, kuid mõte on siin igatahes see, et majaperemees kui niisugune, nende katmiseks mujalt allikaid peab leidma, sellepärast on see ettepanek minule täiesti arusaamatu ja ühineda sellega ei wõi ma ammugi mitte.

Juhataja J. Seljamaa: Sõna on faktiliseks märkuseks akl. Schulbach'il.

A. Schulbach (töer.): Et asja kohta selgust saada, peaks komisjoni aruandja seletama, kuidas seda paragrahwi tuleb mõista, kas wõetakse maha see põhiüür, mida saadi 19. juunil 1914. aastal, wõi wõetakse maha see põhiüür ja 150% lisa peale selle, mis läks remondikuludeks.

Aruandja K. Wirma: See on just nii mõeldud. Küsimus seisib selles, kui suur tohib see parandus olla, kui meie vaatame § 12. endises trükis, siis näeme punkt b, et nimetatud kulud ei tohi mitte üle 3 aastase kogusumma minna ja sellepärast selle paragrahwi lõpp räägib, et maksimine ei tohi mitte üle 3 aasta olla, et

tema muutmiseks teisest küljest wõeti aluseks kõik 1914. aastal maksetaw üür pluss 150% kaswatatud 3 aasta peale. See annaks siis selle kogusumma, mille piirides tohib lepituskoda lubada üürnikkudele ise parandada ja majaperemehe käest selle paranduse kuludeks tasu nõuda, mida tasutakse üüri mittemaksimisega.

Juhataja J. Seljamaa: Selle paragrahwi kohta on 2 parandust sisse tulnud rhs. Jaakson'i ja rhs. Schulbach'i poolt. Akl. Jaakson ühineb akl. Schulbach'i ettepanekuga. Panen hääletamisele akl. Schulbach'i paranduse, mis järgmine: Sõna „maksude“ asemel panna sõnad: „korraspidamise kuludeks (kojamees, wesi, assenisatsioon, lumewedu, majamaksud, tulekinnitus, maja wõla protsent).“ (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on akl. Schulbach'i ettepanek vastu wõetud.

Aruandja K. Wirma (loeb): § 21-a. Keskkütte jaoks sisseseatud majades ei ole üürileandjal mitte õigust ennast kütmisest lahti öelda.

Juhataja J. Seljamaa: (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on paragrahw 21-a vastu wõetud.

Aruandja K. Wirma (loeb): § 21-b. Ühes küttega wäljajüritud eluruumides ei tohi soojus alla 14° C langeda.

Pean juurde lisama, et selle paragrahwi kohta oli komisjonis mõttewaheatus. Komisjonis toodi ette, et see paragrahw iseenesest käsib niisugust wahet, mis mitte wäljajürijast enesest ja tema wõimust ära ei ripu, waid sellest, kas majaehitaja wõi keskkütte sisseseadja nii saaksid seda korraldada, et soojus iga wälise temperatuuri juures 14° C peal oleks garanteeritud. Ei ole isegi niisugust seadust olemas, mis majades sunniks sisseseade tegijaid garanteerima, et soojus 14° C järele püsiks. Komisjonis leiti, et see päris selge on, et soojus 14° C järele peaks olema, kuidas see aga võimalik, see on iseasi. Lõpuks arwas komisjon, et võimalik on seda paragrahwi niisugusel kujul vastu wõtta, nagu siin ette pandud.

J. Jaakson (rhw.): Mina leian, et seaduses on kaunis raske seda soojuse alammäära ära tähendada ja weel niisugusel kujul, nagu ta siin paragrahwis on öeldud, et ta kunagi ei tohi alla 14° C jä-

rele olla. Ometi wõiwad mitmesugused juhtumised üksikutel kordadel seda teha, et soojus ajutiselt alla selle normi langeb, sellepärast ei ole see paragrahw sellel kujul mitte wastuwõetaw. Ma leian, et meie wõiksime seda makswaks tunnistada selle märkusega, mis meil on wastu võetud § 21. wõõrastemajade ja teiste sarnaste ruumide jaoks, mis ärilisel otsarbel välja üüritakse — seal on öeldud, et nendes tubades soojuse alammäär saab linnawolikogu poolt välja kuulutatud. Ka teiste keskkütete juures wõiks sundusliku määruse kaudu soojuse alammäära maksuma panna.

Juhataja J. Seljamaa: Kas teete sellekohase ettepaneku? Siis palun kirjalikult.

J. Jaakson (rhw.): Ma teen ettepaneku see paragrahw siit välja jätta ja märkuse kujul seda, mis § 21. öeldud, makswaks lugeda.

H. Martna (sd.): Mina pean selle ettepaneku wastu waidlema. Kui meie ainult selle märkuse maksuma jätame, mis § 21. juurde lisatud on, siis ei saa sellest veel järeldada, et linnawolikogul õigus oleks temperatuuri alammäära kõigis majades makswaks tunnistada wõi kohustawaks teha sundusliku määruse läbi. Siin on räägitud ainult nendest ruumidest, mis wõõrastemajades välja üüritakse, samuti ka möbleeritud tubadest. Minu arwates oleks see paragrahw, mis siin ette pandi, tarwilik just sellepärast, et praegusel ajal iseäralikkude olude tõttu seda mitte wõimalik pole läbi wiia, et üürikkude huwid kütte alal kaitsitud saaksid. Harilikult seaduse järele üürikuul on õigus ennast üürilepingust lahti öelda, kuid see ei kaitse tema huwisid praegusel ajal veel mitte. Sellepärast on tingimata tarwilik käesolew määrus soojuse alammäära kohta wastu võtta, waatamata komisjoni aruandja seletamise peale, milles arwesse ei ole võetud, et väljauüritud tubades üks elamiswõimalustest tarwilik soojus on. Kui keegi maja ehitab, siis peab ta juba ehitamise ajal selle peale mõtlema, et majas ka see elamiswõimalus olla wõiks. Poest termomeetrit ostes, wõite näha, et paras soojus toas 16—20 kraadini C järele olema peab. Siin on ainult 14° C soojuse alammääraks öeldud, seda arwesse wõttes, et temperatuur praeguste olude juures majaomanikust olenemata põhjustel wahest normaalmäärast allapoole lan-

geb. Iseäralikkudel juhtumistel wõib soojus ka alla 14 kraadi langeda. Kuid see on ainult sarnastel juhtumistel, kui keskküte rikis on wõi mingisuguse muu korratuse puhul majas. Muidugi wõib see ainult paar kolm päewa kesta. Niisugustel juhtumistel ei saa meie mitte majaomanikku süüdistada, sest et põhjused sagedasti mitte otsekohe temast ära ei ripu. Kui aga temperatuur harilikult juba alla 14° on, siis saab korter elamiseks kõlbmatuks. Seda ei wõi mitte lubada, et majaomanikud maja kütmise peale nii hooltult waatawad, kuna praegu ometi kütteainetest puudust ei ole, sest keskküttega majades wõib kütmiseks wäga hästi põlewat kiwi tarwitada.

A. Schulbach (töer.): Ma tahtsin ainult küsida, miks meil kraade Celsius'e järele arwatakse, aga mitte Reamur'i järele?

Juhataja J. Seljamaa: Lõpu sõna on aruandjal.

Aruandja K. Wirma: Ma pean ütleva, et see määrus komisjoni enamus poolt küll wastu võetud on, kuid isiklikult ei toeta ma seda mitte. Soojuse alammäär ripub minu arwates ära ka akende õhukindlusest ja tubade tuulutamisest, ja need küsimused ei ole selle lühikesse paragrahwiga kuidagiwiisi ära seletatud. Mis puutub Reamur'i ja Celsius'e kraadidesse, siis arwan ma, et see maitse asi on. Rhs. Schulbach'ile meeldiwad nagu näha rohkem Reamur'i kraadid; nagu ütlesin, on see maitse asi, seaduses ei ole meil sellekohast äranägemist mitte. Mõõtmise alal on meil sama hästi tuntud Reamur kui Celsius ja minu isikliku arwamise järele on Celsius igatahes soowitamam, sest et meil praegu igal pool kalduwus on kümnendikkudega ja sajandikkudega arwamise poole ja meie just Celsius'e juures seda süsteemi tarwitada saame. Komisjoni enamus arwas, et termomeetri lugemiseks igaühel juba oskust jätkub iga süsteemi jaoks.

Juhataja J. Seljamaa: Panen hääletamisele rhs. Jaakson'i paranduse, nimelt § 21-b järgmiselt redigeerida: „Soojuse alammäär korterites, mis küttega välja üüritud, määratakse ära kohaliku linnawolikogu poolt.“

Kes on selle paranduse poolt? (Hääletatakse.) Nähtawana murega on parandus tagasi lüka-

tud. Panen paragrahwi komisjoni redaktsioonis hääletamisele. (Hääletatakse.) Nähtawana musega on § 21-b wastu võetud.

Aruandja K. Wirma (loeb): „§ 31. Käesolewa üüriseaduse §§ 20, 21, 21-a ja 21-b ettenähtud määruste rikkumises süüdlasi karistatakse: Wangistusega või arestiga kunni ühe aastani või rahatrahwiga kunni 3.000 margani; wangistust ja aresti võib rahatrahwiga ühendada.“

Selle paragrahwi juures tähendan, et need trahwid, mis selles ja ka järgmistes paragrahwides ette nähtud on, on needsamad, mis on sunduslikkude määruste rikkumise eest trahvideks meie seadustes ette nähtud. Paragrahwide nummeratsiooni, milles siin karistusi määratakse, on võetud esialgsed §§ 20 ja 21. § 20 käsitab wõõrastemaja tubade ja möbleeritud tubade eest wõetawaid üürimaksusid üürimäärade järele, ja § 21 käsitab neid wahekordi, mis sellest välja kaswawad ja ka seda, et möbleeritud tubade hinnad peawad nähtawale kohale üles pandud olema wõõrastemajades. § 21-a ja 21-b on need uued paragrahwid, mis peaaegu wastu võetud ja käsitawad seda, et majaomanikud ei tohi ennast lahti öelda küttest, ja et soojus tubades mitte alla 14° C järele olla ei või. Need on kõik need paragrahwid, mille kohta praegu etteloetud paragrahw karistawaid määrusi sisaldab.

Üldiselt oleks aga selle asja juures veel seda öelda, et ettepanek oli rhs. Martna poolt minewal koosolekul niisugune, et neid trahwisid võiks lepituskoda määrata. Komisjon aga asus teisele seisukohale, eitawale seisukohale ja arwas, et lepituskoda ei või neid trahwisid mitte määrata, ja siis on ka lõpus ette pandud niisugune paragrahw, mis näitab, et süüteo eest karistuse võib ainult rahukohus määrata.

J. Jaakson (rhw.): Igal asjal peab ikkagi oma piir olema. On igatahes ülekohus, kui nüüd arwatakse, et meie tsiwiilkohuste mittetäitmise juures karistust tarwitame selle eest, et soojus ühes või teises korteris alla 14° C on. Need ajad on igatahes ammu juba möödas, kus tsiwiilkohuste mittetäitmise eest trahwi määrati. Nüüd on makswad niisugused määrused, et tsiwiilkohustuste mittetäitmine karistusi enesega kaasa ei too. Neid asju ei kisu mitte kriminaalkohus oma kätte — need on üldised põhimõtted praeguses üldises õigusteaduses, ja tsiwiil-

kohuste mittetäitmise eest võetakse tsiwiil wastutusele. Ainult üksikutel iseäralikkudel kordadel, kus tsiwiilkohustuste mittetäitmise järeldused niisugused on, mis terve seltskonna või üksikute seltskonna liigete terwisele wõiwad kahjulikud olla või kuidagi muud moodi seltskonnale kahjulikud on, tarwitatakse karistust. Kindlatel kordadel on ainult kriminaal wastutust tarwis, käesolewal korral ei võiks minu arwates mitte kriminaal seadusest juttu olla ja mina paneksin ette see paragrahw välja jätta, samuti ka järgmine paragrahw.

Juhataja J. Seljamaa: Sõna on aruandjal lõpukokkuwõtteks.

Aruandja K. Wirma: Tahaksin ühe isikliku ettepaneku teha. Mina isiklikult oleksin selle poolt, et see § 21-b siit välja jääks — teiste kohta ei waidleks mina mitte, — teen selle ettepaneku sel põhjal, mida ma esiteks siin seletasin. — Minul ei ole selge see tehniline wõimalus, et ruumides peab tingimata 14° C järele soojus olema ja ma arwan, et neid wõimalusi ei saa kohus ka nii lihtsalt selgeks teha praegustel oludel, kus ei ole üldse tehnilised wahekorrad nõnda ära wormuleeritud, et kokkuwõtteid selle järgi oleks kerge teha ja selgeid wahekordi saawutada. Sellepärast teen isiklikult ettepaneku, et sellest paragrahwist välja jääks § 21-b.

H. Martna (sd.): Mina pean komisjoni aruandja ettepaneku wastu waidlema, — akl. Wirma ettepaneku wastu eraldi, mitte komisjoni poolt — § 21-b siit paragrahwist välja jätta. Kui § 21-b siit välja jääks, siis ei ole ka § 21 mingisugust mõtet enam, see oleks lihtne ütelus, et temperatuur ei tohiks mitte alla 14° C langeda. Kui ta siiski alla 14° C langeks, siis ei ole ära öeldud, mis siis sünniks, ja üürnik peaks lihtsalt korterist välja minema, teist teed tal ei oleks enda kaitsmiseks. (J. Jaakson, rhw.: Ta wõiks nõuda kohtu läbi.) Kas on wõimalik seda täita? (J. Jaakson, rhw.: On küll.) Ei ole. Mina niisugust teed ei tea, ja minu arwates ei ole ka teistel seda teed teada. Mina olen lepituskodas olnud, kus adwokaadid on käinud kaebamas, et korter külm on, temperatuur on ainult 7—8°, ja nemad ei tea mingisugust teed oma seisukorra parandamiseks. Ja mina leian, et siin ainukeseks garantiiks karistus oleks. (A. Uibopuu, rhw.:

Kas siis tuleb kiwisüsi wälja?) Ei tule wälja, siis ostab majaperemees põlewat kiwi wõi muretseb puid, aga kui seda karistust ei ole, siis ei muretse ta mitte kütet ja olge lahked, olge külmas toas, kuna raha kütmise eest ikka wõetakse. Mina leian, et § 21-b sisse peab jääma.

Juhataja J. Seljamaa: Hääletamisele tuleb kolm ettepanekut: Esiteks komisjoni ettepanek, mis järgmine: „Käesolewa üüriseaduse §§ 20, 21, 21-a ja 21-b ettenähtud määruste rikkumistes süüdlasi karistatakse wangistusega ehk arestiga kunni ühe aastani wõi rahatrahwiga kunni 3.000 margani; wangistust ja aresti wõib rahatrahwiga ühendada.“

Teine ettepanek on rhs. Jaakson'i poolt, see paragrahw wälja jätta.

Kolmas ettepanek on rhs. Wirma poolt, mis soowitab selles paragrahwis wälja jätta sõnad: „, ja § 21-b“.

Kõige kaugemale minew ettepanek on rhs. Jaakson'i ettepanek. Kui see ei peaks läbi minema, siis tuleb rhs. Wirma parandus selle paragrahwi juurde, ja siis selle järele tuleb komisjoni ettepanek hääletamisele. Kui sellele korrale wastuwaidlusi ei tule, panen hääletamisele. Kes on selle poolt, et paragrahw 21, nagu komisjon selle ette paneb, wälja jääks? (Hääletatakse.) 35 häälega 25 wastu on rhs. Jaakson'i ettepanek tagasi lükatud.

Hääletamisele tuleb rhs. Wirma ettepanek. (Hääletatakse.) Seega on 35 häälega 29 wastu rhs. Wirma ettepanek wastu wõetud. Hääletamisele tuleb komisjoni ettepanek ühes parandusega. (Hääletatakse.) Seega on see paragrahw nähtawa enamusega wastu wõetud.

Aruandja K. Wirma (loeb): § 32. Ruumide wäljaüürimise juures iseäraliku tasu wõtmise eest karistatakse:

Wangistusega wõi arestiga kunni ühe aastani wõi rahatrahwiga kunni 3.000 margani.

Wangistust ja aresti wõib rahatrahwiga ühendada.

Juhataja J. Seljamaa: (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on paragrahw wastu wõetud.

Aruandja K. Wirma (loeb): § 33. Üürileandjat, kes üürniku lubatud kõrwal-

ruumidest ehk lahendustest ilma jätab, karistatakse: Wangistusega wõi arestiga kunni ühe aastani wõi rahatrahwiga kunni 3.000 margani; wangistust ja aresti wõib rahatrahwiga ühendada.

Juhataja J. Seljamaa: (Hääletatakse.) Seega on paragrahw nähtawa enamusega wastu wõetud.

Aruandja K. Wirma (loeb): § 34. Eelmistes paragrahwides (§§ 31, 32, 33) nimetatud süüteod alluwad rahukohtunikudele harilikus korras.

Juhataja J. Seljamaa: (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on § 34 wastu wõetud.

Konstateerin, et üüriseaduse eelnõu teisel lugemisel on wastu wõetud.

5. Haridusministeeriumi wäljaminekute eelarwe 1919. a. II poole kohta — II lugemisel. Rahaasjanduse komisjoni aruandja **E. Nipman** (loeb): Haridusministeeriumi wäljaminekute eelarwe 1919. a. II poole kohta.

I A. Juhatus. Ministri palk — 15.000 marka. Sõiduraha — 2.000 marka. Eistuskulud —. Kogusumma 17.000 marka.

Haridusminister J. Kartau: Sellest paragrahwist on üks asi wälja jäänud. Siin on nimelt II A. ära tähendatud 2 riigi koolinõunikku, millest ka omal ajal juba jutt oli. Nendest on aga üks haridusministri abi ja sellepärast on tema kui haridusministri abi palk märkimata jäänud. Tema peaks õieti esimese A, nimelt juhatuses summades ära märgitud olema Asutawa Kogu poolt wastuwõetawa normi järele — 2.000 marka kuus, kuna kuue kuu eest 12.000 marka tuleb. Nii tuleks siis II A § 1. ühe riigi koolinõuniku palk maha tõmmata. Palun seda täiendada ettepanekut ministri abi palga puhul — s. p. 12.000 marka p. I A sisse wõtta.

Juhataja J. Seljamaa: Lõpu sõna on aruandjal.

Aruandja E. Nipman: Pean tähendama, et haridusministeeriumi poolt esitatud eelarwes riigi koolinõuniku kuupalk, kel ühes sellega ka ministri abi õigused olid ette nähtud, oli 1.400 marga suurus, kuna teise koolinõuniku palk

II peatükis samas suuruses sisse oli võetud. Ses mõttes paigutas komisjon mõlema riiginõuniku palgad ühte ainult redaktsioonilistel põhjustel, ilma eelarwes olulisi muudatusi ette võtmata. Kuna pärast eelarwe sisseandmist ministri abi palk 2.000 marga peale kindlaks määrati, siis ei leia ma midagi selle vastu, et ministri abi palk I peatükki ümber paigutatud saaks.

Juhataja J. Seljamaa: Komisjoni aruandja ühineb haridusministri parandusega. (Häälletatakse.) Nähtawa enamusega on komisjoni ettepanek vastu võetud.

Aruandja E. Nipman (loeb): II A. Kantselei. § 1. Palgad. — See tuleb parandatult lugeda 1 riigi koolinõunik, siis jääks siin 4.200 marka. Kahte riigi koolinõunikku ei ole veel siamaale ametis olnud, kui see komisjonis arutamisel oli. Wahepeal on veel üks kuu mööda läinud ja ministeeriumiga läbirääkimistest selgus, et ei ole arwata, et selle kuu jooksul kedagi selle ameti peale saaks; sellepärast panen ma ette riigi koolinõuniku palk ühe kuu peale 1.400 mk. suuruses eelarwesse võtta. Sekretäär-juriskonsult — 5.200 mk. Sekretääri abi 5.400 mrk. Asjaajaja — 4.800 marka. 4 kantseleiametnikku — 15.000 marka, registreerija — 3.300 mrk. 6 masinakirjutajat — 20.100 marka. Kokku 66.400 marka.

J. Westholm (rhw.): Esimesel lugemisel tähendasin ma, et 2 riigi koolinõunikku üleliiga on, et tegelikult on ainult 1 riigi koolinõunik ja tema palk on üles seatud. Mina leian, et see palk on liiga väikene. Ma usun, et riigi koolinõuniku palk peaks vähemalt niisugune olema, kui keskkooli juhatajal, see on umbes 1.500 marka. Sest peaks ju arwama, et riigi koolinõunikuks ei või saada õpetaja, kes üks või kaks aastat on teeninud, waid ta peab olema wilunud pedagoog ja tarwiliku arwu aastaid wälja teeninud. Mina teeksin ettepaneku seda palganormi tõsta niisuguseks, mis on keskkooli juhatajatel — umbes 1.500 mk.

J. Piiskar (sr.): Eelmise peatüki wastuwõtmisega tekib wahekord, mis minule isiklikult mitte selge ei ole. Meie oleme harjunud vähemalt teoreetiliselt waatama riigi koolinõunikkude peale, kui isikute peale, kes peawad kooli pedagoog-

gilit ja metoodilist külge juhtima, ja õpetajate ringkonnas waadatakse selle peale ka õige tõsiselt. Meie koolinõunikkude kriis või puudus on sellest tekkinud, et inimesed ei sõanda seda kohust eneste peale võtta, kartes, et nad sellele ei wasta. Nüüd tuleb siin aga niisugune asi riigi koolinõunikkude asjus nähtawale. Koolinõunikkude palgaks on poole aasta eelarwes 1.400 marka. Tähendab, meie riik on ilma koolinõunikuta, ja nii kui tähendatud, ei ole lootust teda ka mitte saada. Ministri abi on ministeeriumi juhtiw jõud, administraator, kes aitab ministeeriumi juhtida. Riigi koolinõuniku ülesanded puutuwad õige wähestes osades administraatori omadega kokku. Neid kahte ametit ühendada on minu arust kõigeõnnetus nähtus, mis üldse olla võib. Kui riigi koolinõunik on lihtsalt walitsuse ametnik ja peab walitsemisest osa võtma, siis ei ole ta mitte enam koolinõunik, waid osakonna juhataja, administraator jne. Niisugune seisukord on minu arust täiesti lubamatü. Nagu praegu seletati, täidab praegune riigi koolinõunik ka ministri abi kohuseid. Siis ei saa tema mitte loomulikult olla riigi koolinõunik sarnasel määral, nii kui tarwis, ja sellepärast oleks meil tarwis veel vähemalt 1 või 2 koolinõunikku. Minu isiklik seisukoht on niisugune. Kõik meie keskkoolid peaksid piirkondadesse jagatud saama ja korraldatama ühisest keskkohast koolinõuniku läbi. Teisest küljest peaksid rahwakoolid olema teiste koolinõunikkude käes.

Selles mõttes leian mina, et see kuidagi lubataw ei ole, kui haridusministeerium mõtleb täiesti ilma koolinõunikuta läbi saada. Mina isiklikult pean ütleva, et mitme ameti ühendamisest on tulnud need defektid, millest siin eelarwe esimesel lugemisel kõneldi ja mis haridusministeeriumi tegewust on takistanud, kus peaasjalikult oma korraldustega hiljaks on jäänud, kus korraldused tulewad siis, kui nad mitte tulema ei peaks, ehk nad küll isiklikult head ja otstarbekohased on, millel aga see halbtus, et nemad niisugusel ajal on tulnud, kus nemad olukorras makswad peaksid juba olema. See kõik on selle tagajärg, et meil ainult üks koolinõunik on, kes ka ministri abi kohuseid täidab, tähendab sellega kahte isesugust ametit. Selles mõttes teeksin mina ettepaneku, seda summat suurendada, nii et ta vähemalt kahe koolinõuniku palgaks jätkuks. Toetan härra Westholm'i poolt ette pandud summat, kuid kahekordses suuruses.

Haridusminister J. Kartau: Sellega, mis koolinõuniku palga kohta räägiti ja ka sellega, et riigi koolinõunik ei peaks ühtlasi mitte olema ka ministri abi, on haridusministeerium täiesti nõus, ja juba warem, kui haridusministeerium seaduse väljatöötamisele asus, oli seal ette nähtud üks iseseisew riigi koolinõunik ja üks ministri abi. Kuid senni pole seda mitte weel saadud teostada selle tõttu, et meil ei ole tarwilikka inimesi saadawal ja sellepärast oligi juba pikemat aega meie riigi koolinõunik ühtlasi ka ministri abi. Niipea kui tarwilikka inimesi saame, kawatseb haridusministeerium iseseiswalt koolinõunikka ametisse võtta, mistarwis ta juba palga eelarwesse üles on võtnud. Ministeerium ühineb nende ettepanekutega, mis siin tehti.

A. Tellman (töer.): Ma tähendan, et riigi koolinõuniku amet on tähtsam ja wastutawam, kui koolijuhataja amet ja ei wõi teda mitte palga suhtes ühele astmele panna. Koolijuhataja saab peale rahapalga weel sõrdlemisi wäikse hinnaga korteri ja walgustuse. Panen ette koolinõuniku kuupalgaks 1.800 marka kuus.

Juhataja J. Seljamaa: Lõpusõna on aruandjal.

Aruandja E. Nipman: Ma pean tähelepanu selle peale juhtima, et riigi koolinõunikute palgad on palkade ühtlustamise komisjoni läbi kindlaks määratud ja koolinõuniku palga tõstmine tooks loogiliselt ka kõigi osakonna juhatajate palgatõstmise järjekorda. Rahaasjanduse komisjoni seisukohalt olen selle ettepaneku wastu.

Mis rhs. Piiskar'i ettepanekusse puutub, siis on see minu arwates otstarbetu eelarwesse kahe koolinõuniku palka sisse võtta, sest et siamaale ei ole ühtegi koolinõunikku ametisse saadud. See ettepanek ei anna meile ka mitte meest juurde. Pealegi on see eelarwe ühe kuu peale maksew ja selle aja sees ei ole loota wõimalust kaks koolinõunikku ametisse saada.

Juhataja J. Seljamaa: Asutawal Kogul on otsustada järgmised ettepanekud: 1) Rahaasjanduse komisjoni ettepanek, mis Asutawa Kogu liikmetele kätte antud. „II A. Kantselei. § 1. Palgad; 1 riigi koolinõunik — 1.400 marka, sekretäär-juriskonsult — 5.200 marka, sekretäri abi — 5.400 marka, asjaajaja —

4.800 mk., 4 kantseleiametnikku — 15.000 mk., registreerija — 3.300 mk., 6 masinakirjutajat — 20.100 marka.“ Selle ettepaneku juurde on järgmised parandused tehtud: rhs. Westholm'i poolt on ette pandud riigi koolinõuniku palka tõsta 1.500 marga peale; rhs. Piiskar'i poolt on ette pandud eelarwesse võtta 2 riigi koolinõuniku palk ja 3) rhs. Tellman'i poolt ette pandud riigi koolinõuniku palgaks määrata 1.800 marka kuus. (J. Westholm, rhw.: Mina ühinen rhs. Tellman'i ettepanekuga.) Rhs. Westholm on ühinenud rhs. Tellman'i ettepanekuga. Hääletamise juures arwan järgmiselt toimetada: esiteks tuleb hääletamisele rhs. Piiskar'i ettepanek otsustada, kas palk tuleb määrata ühele wõi kahele koolinõunikule. Panen hääletamisele. (Hääletatakse.) Rhs. Piiskar'i ettepanek on 25 häälega 15 hääle vastu vastu võetud. Hääletamisele tulewad palgamäärad.

J. Jaakson (rhw.): Teen uuesti rhs. Westholm'i poolt tagasiwõetud paranduse.

Juhataja J. Seljamaa: Läbirääkimisi tarwis ei ole. Kõik ettepanekud on paralleel-ettepanekud ja sellepärast tulewad nad meie kodukorra järele paralleelselt hääletamisele. (Hääletatakse.) Ma konstateerin, et ükski ettepanek pole saanud absoluutset enamust ja sellepärast tulewad ettepanekud weel kord „poolt“ ja „vastu“ hääletamisele. (Hääletatakse.) Teatan, et hääletamise tagajärjed on järgmised: hääli on saanud rhs. Jaakson'i ettepanek — poolt 33 häält ja vastu 9 häält; rhs. Tellman'i ettepanek on saanud poolt 18 häält ja vastu 29 häält, sellega on rhs. Jaakson'i ettepanek vastu võetud. (Aruandja E. Nipman: Aga komisjoni ettepanek?) Komisjoni ettepanek ei saanud esimesel hääletamisel ühtegi häält poolt ja sellepärast ei pandud seda teistkordsele hääletamisele, kuid wormitõitmise pärast wõiks teda siiski hääletada. Kes on komisjoni ettepaneku poolt? (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on komisjoni ettepanek tagasi lükatud ning hääletamise tagajärjed jääwad endisteks. Hääletamisele tuleb nüüd ptk. II A. p. 1. nende parandustega, mis siin vastu wõeti, nimelt et 2 riigi koolinõuniku palk oleks ühe kuu peale 3.000 marka. (Hääletatakse.) Ettepanek on nähtawa enamusega vastu võetud.

Aruandja **E. Nipman** (loeb): Kooliosakond. Osakonna juhataja — 8.400 marka. Osakonna juhataja abi — 7.200 marka, osakonna sekretäär — 5.850 marka, asjaajaja — 4.800 mk., kantselei-ametnik — 3.600 mk. Kokku 29.850 mk.

Juhataja **J. Seljamaa**: (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ettepanek wastu wõetud.

Aruandja **E. Nipman** (loeb): Punkt 3. Kunsti- ja muinsusosakond. Osakonna juhataja — 7.800 mk., muuseumide korraldaja — 6.750 mk., 4 toimkonna juhatajat — 18.900 mk., kaks asjaajajat — 9.600 mk. Kokku 43.050 marka. Siin on tarwis tähendada, et ministeeriumiga läbirääkimistel selgus, et kõik neli toimkonna juhatajat ametis ei ole, waid ainult kaks ja sellepärast on ka komisjon eelarwes kahe toimkonna juhataja palga kolme kuu eest maha tõmbanud. Pärast selgus ministeeriumiga läbirääkimistel, et ühte toimkonna juhatajat sel aastal ametisse ei wõeta, nii et ministeerium leppis sellega, et kahe toimkonna juhataja palk, kes siimaani ametis on olnud, üles wõetakse ja ühe toimkonna juhataja palk ühe kuu peale, see oleks kokku 13.650 marka.

W. Päts (töer.): Kui meie, austatud rahwaesitajad, wastu wõtsime § 1. 1. jaos riigi koolinõunikule palga 1.500 marka kuus, ja p. 2. osakonna juhatajale 1.400 mk. kuus, siis ei saa mina aru, mispärast eelarwes p. 3. kunst- ja muinsusosakonna juhatajale määratud 7.800 mk. sellesama aja eest, kuna igalpool osakondade juhatajatele on palk määratud 8.400 marka. Sellepärast arwan mina, et ka siin palgamiinimum osakonna juhatajale peaks olema 8.400 marka kuue kuu peale, see on seesama palk, mis ka teistele osakonna juhatajatele on määratud.

Juhataja **J. Seljamaa**: Lõpusõna on aruandjal.

Aruandja **E. Nipman**: Ma pean tähendama, et komisjon palgawähendamist ette ei ole wõtnud, waid niisugune palk on ministeeriumi poolt sisse antud, ja komisjon jäi sellega nõusse.

Juhataja **J. Seljamaa**: Hääletamisele tuleksid järgmised ettepanekud: komisjoni ettepanek kolmandas punktis, paragrahw esimeses osakonna juhataja palk 7.800 mk., muuseumide korralda-

mine 6.750 mk., toimkonna juhatajad — 13.650 mk., kaks asjaajajat — 9.600 mk. Selle juurde on parandus tehtud rhs. Woldemar Päts'i poolt, mis järgmiselt käib: esimeses reas osakonna juhataja palk tõsta 600 marga wõrra, nii et tuleks 7.800 marga asemel 8.400 marka. See ettepanek läheb eraldi hääletamisele. Kes on selle poolt, et kunst- ja muinsusosakonna juhataja palk oleks 8.400 marka? (Hääletatakse.) Rhs. Päts'i ettepanek on 26 häälega 12 hääle wastuolemisel wastu wõetud. Hääletamisele tuleb p. 3. wastuwõetud parandustega. (Hääletatakse.) Punkt 3. on nähtawa enamusega wastu wõetud.

Aruandja **E. Nipman** (loeb): Punkt 4. Kutsehariduse osakond. Osakonna juhataja — 8.400 mk., asjaajaja — 4.800 mk. Kokku 13.200 mk.

Juhataja **J. Seljamaa**: (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on punkt 4. wastu wõetud.

Aruandja **E. Nipman** (loeb): Punkt 5. Majandusosakond. Osakonna juhataja — 7.800 mk., arhitekt — 7.200 mk., raamatupidaja — 5.400 mk., arwustiku korraldaja — 5.400 mk., asjaajaja — 4.800 mk. Kokku 30.600 mk.

Haridusminister **J. Kartau**: Siis kui see eelarwe kokku seati, oli haridusministeeriumi majandusosakonna käes terve ministeeriumi ja tema all olwate asjade juhtimine. Seekord olid sellel majandusosakonnal wäiksed ülesanded ja tema töö raskus ka piiratud. Wahepeal on osakonna tegewus tugewasti kaswanud. Ülesannete ja tegewuse tõttu määras palga normeerimise komisjon seekord osakonna juhatajale, kui wäikse ulatusega osakonna juhatajale, wäiksema palga, see on kuue kuu jooksul 7.800 mk. Aga seda silmas pidades, et tema tegewus nüüd märksa kaswanud ja seda tööjõu pingutust, mis tugewamaks on kaswanud tähele pannes, panen ette selle osakonna juhataja palka tõsta ka teistega ühesuuruseks, nimelt 1.400 mk. kuus, mis teeks kokku 8.400 mk. pooles aastas.

Peale selle on selles paragrahwis ette nähtud arhitekt, selle ülesanded olid esialgselt kitsamad, nimelt ministeeriumi oma majade järele waatamine, remont, uute ehituste kawatsemine ja projekteerimine. Wahepeal on temale hoopis uued ülesan-

ded palju suuremal ulatusel ministeeriumi poolt tehtud: maal arenewa koolikorraldusega käsikäes on alganud uute koolimajade kawatsused, ehitamised ja endiste koolimajade ümberehitamine. Nende kawatsuste teokstegemine on maal õige raske, iseäranis plaani saamine. On küll senni kohapeal olnud jõud neid plaane teinud, ja praeguse maksma seaduse järelle ette pandud kinnitamiseks siseministeeriumi juures olewa tehnika peawalitsusele, kes neid aga senni mitmed tagasi on lükanud ja koolimajade ehitamine, mis juba alganud oli, on seisma pandud. See hoog, mis ehitamise juures eraalgatusel oli, see hoog on mitmel pool raugemas. Ja seda ainult sellepärast, et ei ole kohaseid plaane olnud. Ministeerium on kawatsenud, et laiendada ülesande teostamise wõimalust, mis senni arhitekti peale oli pandud, temale abilisi muretsedes, et siis wõimalik oleks nendele waldadele ja seltsidele, kes uute majade ehitamise juurde asuwad, appi tulla ja tarwilikka juhatusi anda. Meil on iseäranis tarwis eeskujulikku tüüpilisi koolimaju laialiste rahwakoolide jaoks. Nende ettetulewate koolimajade ehitamiseks oleks tarwis, et arhitekti juurde abijõud muretssetaks. Nendeks abijõududeks on tarwis paar joonistajat ja vähemalt üks tehnik. Ma paneksin sellekohaselt ette eelarwet täiendada lisandusega: kaks joonistajat, kelle palk oleks 800 mk. kuus, kokku 1.600 marka ja üks tehnik, kelle palk oleks 1.000 mk. kuus. Esialgu oleks küllalt, kui need tehnilised abijõud saaksid arhitekti juures tööle pandud, siis oleks wast wõimalik ehitusi ette wõtta, mida maa nii tungiwalt ootab. Sellega saaks märksa see puudus kõrwaldatud, ja meie koolielu saaks selle läbi edeneda.

Juhataja J. Seljamaa: Lõpusõna on aruandjal.

Aruandja E. Nipman: Ma pean niipalju tähendama, et eelarwe muudatusi rahaasjanduse komisjonis ette pandud ei ole ja ma sellepärast nendega ühineda ei saa.

Juhataja J. Seljamaa: Hääletamisele tuleb kaks ettepanekut. 1) rahaasjanduse komisjoni poolt ja teine haridusministri poolt täiendawate parandustega, mis järgmiselt käiwad: osakonna juhatajale anda palka 8.400 mk. 7.800 m. asemele. Arhitekti palga järele panna kaks joonistajat — 1.600 mk. ja üks teh-

nik 1.000 marka kuus. Komisjoni aruandja nende parandustega ei ühinenud, sellepärast tulewad nad eraldi hääletamisele. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on haridusministri ettepanek wastu wõetud. Hääletamisele tuleb haridusministri ettepanek — arhitekti järele panna kaks joonistajat — 1.600 marka. (Hääletatakse.) Haridusministri ettepanek on nähtawa enamusega wastu wõetud.

Hääletamisele tuleb järgmine parandus: üks tehnik — 1.000 marka kuus. (Hääletatakse.) Ettepanek on nähtawa enamusega wastu wõetud.

Panen p. 5. ühes nende parandustega hääletamisele. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on p. 5. wastu wõetud.

Aruandja E. Nipman (loeb): „Punkt 6. Haridusosakond. Osakonna juhataja 3.600 mk., asjaajaja 4.800 marka. Kokku 8.400 marka.“ — Teen isikliku paranduse osakonna juhatajale 3.600 marga asemel anda 1.200 marka, sest et osakonna juhataja siamaale palka saanud ei ole. Siis jääks palk ainult ühe kuu jaoks sisse.

Haridusminister J. Kartau: Asutawa Kogu enamus on kahel juhtumisel selle poolt hääletanud, et juhatajatele kuupalk saaks tõstetud, kuna osakonna juhataja peal märksa suurem hool ja mure ülesannete täitmisel seisab ja tegelikult pearaskus nende peal lasub. Rahwahariduse osakonna juhataja palk sai kõige-wäiksem määratud, sest arwati, et selle osakonna ülesanded väiksed on, selle peale waatamata, et ministeeriumi esitaja selle wastu seisis. Selle osakonna tegewus on aga, kui meie läinud aegu silmas peame, õieti suure ja laia ulatusega. Meie teame, missugustesse oludesse meie rahwakool Wene walitsuse ajal sattus, teame kuidas Wene õppekeel koolitegewuse kammitssasse pani kooliaja lühikese kestuse jooksul ja teame ka, et seeläbi isegi lugejate ja kirjutajate arw wenekeelse kooli tegewuse ajal alanes, kuna ta enne mõne protsendi wõrra kõrgem oli. Meie peame praegu kõik jõu kokku wõtma, et neid aukusid, mis meie rahwa üldises hariduses wenekeelne kool järele jätnud, parandada, peame kõik jõu kokku wõtma, et rahwaharidust laiemates kihti-

des niipalju aidata tõsta, kui võimalik. Selleks on tarvilik, et see osakonna juhataja terve oma initsiatiivi, terve oma võimisega, tähelepanuga suudaks oma osakonna ülesande juures püsida; ja sellepärast on tarvilik, et selle osakonna juhataja palk ei oleks väiksem, kui teiste osakondade juhatajate palk, mis palga normeerimise komisjoni poolt määratud. Senni osakonna juhataja, ühtlasi Asutawa Kogu liige, ei ole üldse palka saanud, aga igatahes järgneva 2 kuu peale on tarvis palk üles võtta, sest see Asutawa Kogu liige, kes oma jõudu on selle töö sisse pannud, ei ole kohustatud seda tööd alati tegema. Panen ette seda palka tõsta 1.400 marga peale kuus, 2.800 marka kahe kuu peale.

Juhataja J. Seljamaa: Lõpusõna on aruandjal.

Aruandja E. Nipman: Arwan, et komisjoni nimel haridusministri ettepanekuga ühineda võin.

Juhataja J. Seljamaa: Komisjoni aruandja on selle ettepanekuga ühinenud, siis tuleb punkt kuues parandusega koos hääletamisele. Teisi ettepanekuid ei ole. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on p. 6. parandatud kujul vastu võetud.

Aruandja E. Nipman (loeb): Punkt 7. Rahwuskultuur-osakond. 4 rahwussekretääri — 15.300 mk., 4 asjaajajat — 11.250 mk. Kokku 26.550 marka.

Haridusminister J. Kartau: Sel ajal, kui see eelarwe kokku seati, see on juulikuu esimesel poolel, oli Asutawa Kogu poolt vastu võetud ajutise walitsemise korras ettenähtud rahwuskultuur-osakonnad ehk rahwussekretariaadid. Kuid palga normeerimise komisjon wõttis nende kohta palganormid hiljem vastu, kui see eelarwe sai kokku seatud. Sel ajal weel ühtegi rahwussekretääri ametis ei olnud ja töötasid ainult endiste rahwusministrite asjaajajad sise-ministeeriumi juures. Sellekohaselt on ka need summad endiste palkade kohaselt kokku seatud. Palga normeerimise komisjon on aga vastu wõtnud rahwussekretääride palgad 1.050 marka kuus. Haridusministeeriumi asjaajajale on määratud üldiste palganormide järele 800 marka kuus.

Nii tuleks siis eelarwes parandus: rahwussekretääride palk, kes augustikuus

ametisse astusid — 1.050 mk. kuus määrata. Praegu töötab kaks rahwussekretääri — Saksa ja Rootsi omad. Palga normeerimise komisjoni kawa järele tuleks kokku kummalegi 5 kuu peale kunni aasta lõpuni — 10.500 marka. Peale selle on võimalik, et selle kuu jooksul astuwad ametisse teised rahwussekretäärid, nimelt Wene ja Läti. Neile kummalegi 1.050 mk., teeb — 14.700 marka välja. Sellekohaselt paluksin punkt 7-at: 4 rahwussekretääri — parandada 15.300 marga pealt — 14.700 peale.

Peale selle on siin ette nähtud 4 asjaajajat, kuid tegelikult on 1 asjaajaja ja üks masinakirjutaja ametis olnud. Masinakirjutajaid on sunnitud oldud eraldi muust kantseleist pidama, kuna spetsiaal teadmised peawad olema Rootsi ja Läti keele kohta. Nõnda et praegumaks waid normisid silmas pidades arwata asjaajajale 800 marka ja masinakirjutajatele 600 marka, siis tuleks 5 kuu peale nendele kummalegi — 11.800 mk. 11.250 asemele.

H. Koch (sks.): Der Voranschlag betreffend die Volkssekretäre entspricht nicht dem Grundgesetz. Dort ist die Rede von „Kultuurosakonnad“ und nicht von einem „osakond“. Ausserdem steht den Volkssekretären das Recht zu, selbstständig ihre Sachen im Ministerrat zu vertreten. Sie geniessen somit grössere Rechte als die Departementschefs. In den Debatten bei Annahme der entsprechenden Bestimmung des Grundgesetzes wurde ihre Stellung der eines Ministergehilfen gleich bezeichnet. Ich beantrage daher die Bezeichnung „kultuurosakonnad“ zu wählen und das Gehalt auf 1.800 Mark monatlich festzusetzen.

A. Tellman (töer.): Mina leian, et kui meie koolinõunikkudele palka määrame 1.500 marka kuus, siis rahwussekretääridele ei leia mina isiklikult mitte tarvilikuks olema rohkem maksta. Mina protesteerin selle vastu, et rahwussekretääridele 1.800 marka maksetakse, nagu see rhs. Koch'i poolt ette pandi.

A. Sorokin (wn.): Господа, я должен напомнить Вам, что в свое время при обсуждении временного положения об управлении страной по вопросу о национальных секретарях нам, национальным представителям, указывалось на техническое неудобство учреждения этих секретарей при канцелярии правительства, как настаивали мы. Указывалось, что вследствие сосредоточения

почти всех культурных интересов национальных меньшинств в ведении министерства народного просвещения, последнему всего удобнее подчинить и национальных секретарей, при чем однако последние все же будут в исключительном положении на правах помощников министров, в виду чего за ними и сохранено вышеуказанное наименование.

Иные однако в представленной смете национальному секретарю отведено место и назначено жалование делопроизводителя. С таким положением вещей мы примириться не можем и, поддерживая предложение депутата Коха, я настаиваю на назначении национальным секретарям жалования, равного получаемому помощниками министров, то есть в размере 1800 марок в месяц.

Мы русские в частности до сих пор не можем найти кандидата на должность секретаря в очень большой мере именно потому, что люди с высшим образованием, которые только и могли бы справиться с сложной задачей урегулирования хотя бы одного школьно-национального дела, не говоря о прочих возлагаемых и могущих быть возложенными на национального секретаря национально-культурных задачах, не идут на оклад соответствующий получаемому переписчицей бумаг на машинке.

Я напоминаю Учредительному Собранию его обещание, создать национальным секретарям надлежащее положение, и прошу иметь в виду крайнюю для нас необходимость иметь на ответственном месте надлежащее лицо.

K. Konik (töer.): Põhiseaduse märkuses 4. on öeldud, et rahwussekretärid mitte ministri abi õigustega ei ole, ja sellepärast teen mina ettepaneku neile 1.500 marka kuus palka määrata, nagu umbes osakonna juhatajatel.

J. Jaakson (rhw.): Mina ühinen sellega.

Haridusminister J. Kartau: Ma ei taha siin sõna võtta ei ajutise walitsemise korra kohta ega teises küsimuses, waid tahaksin walgustada mõnda faktilist külge, mis nähtawasti rahwaesitajatel teada ei ole, ja mille peale wähe ekslikult rhs. Sorokin tähendas. Kui mina ette panin 1.050 marka parandusena sisse võtta, siis pidin ma silmas pidama neid otsuseid, mis sellekohane palgakommisjon tegi. Kui rahwuskultuur-osakonna juhatajad oleksid niisugused, et nad suudaksid kõiki neid ülesandeid täita, mis nende

peal on, siis igatahes on see palk wäike, mis nende kohta palga normeerimise komisjoni poolt ette nähtud on. Sest ajast saadik, kui nad haridusministeeriumi üle on toodud, pean ma konstateerima, et senni nende tegewus õieti wäike on olnud. Seda tuleb silmas pidada. Kui nende tegewus peaks kaswama, siis iseenesest mõista, peaks sellekohane suurem palk olema. Pean weel selle wäikse eksituse peale tähendama, mida rhs. Sorokin ette tõi, nagu oleks rahwussekretärid ühtlasi sellekohaste vähemusrahwuste koolikorralduste juhatajad. Senni on kõik koolid wastawa kooliwalitsuse käes, ja ei ole mitte eraldatud.

Juhataja J. Seljamaa: Lõpusõna on aruandjal.

Aruandja E. Nipman: Mina ei saa ühegi ettepanekuga ühineda. Arwan igatahes, et kui palgad üldse on tõstetud, siis ka rahwussekretääri palk tõstetakse.

Juhataja J. Seljamaa: Teatan Asutawa Kogu liigetele, et järgmised ettepanekud on sisse tulnud, mis hääletamisele tulewad. Komisjoni ettepanek: punkt 7. Rahwuskultuur-osakond. Rahwuskultuur-osakonna sekretääride 13.600 mk. pooles aastast. Haridusministri poolt neljale rahwussekretääridele palka panna 14.700 marka, neljale asjaajajale 11.800 marka. Selle järele tuleb rhs. Koch'i ettepanek, mis kõigepealt selles seisab, et pealkirja muuta: mitte „Rahwuskultuur-osakond“, waid „Rahwuskultuur-osakonnad“. Palgamäära kohta on ettepanek tehtud, et rahwussekretääridele 1.800 marka kuus maksta. Rhs. Konik'u ettepanek rahwussekretääridele 6 kuu eest 24.000 marka.

Ma arwan järgmist hääletamise wiisi tarwitada. Kõigepealt wõtan hääletamisele rhs. Koch'i ettepaneku. Ettepanekud rahwussekretääride palga kohta tulewad paralleel-hääletamisele, mille juures esimesekordsel hääletamisel suuremast summast peale hakkame. Kui ükski ettepanek hääleenamust ei saa, siis tulewad ettepanekud poolt ja wastu hääletamisele. Kes on selle paranduse poolt, mis rhs. Koch pealkirja kohta on teinud? (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on rhs. Koch'i ettepanek wastu wõetud.

Hääletamisele tulewad paralleel-ettepanekud rahwussekretääride palga kohta. (Hääletatakse.) Ükski ettepanek ei

ole absoluutset enamust saanud, sellepärast tulewad nad uuesti hääletamisele poolt ja vastu. Minu nägemise järele sai rhs. Konik'u ettepanek kõigerohkem hääli, sellepärast tuleb ta kõigeesimeseks hääletamisele. (Hääletatakse.) Hääletamise tagajärjed on järgmised: rahwaesitaja Konik'u ettepanek on saanud 34 häält poolt, 24 vastu; haridusministeeriumi ettepanek — 23 poolt ja 30 vastu; rhs. Koch'i ettepanek on saanud poolt 3 ja vastu enamust; ja lõpuks hariduskommissjoni ettepanek on saanud poolt 3 ja vastu enamust. Sellega on rhs. Konik'u ettepanek 34 häälega poolt 24 wastuseismisel vastu võetud. Sellejärele saavad rahwussekretärid 1.500 mk. kuus palka. Asjaajajate palka on haridusminister ette pannud kõrgendada kunni 11.800 margani. Kommisjoni aruandja ei ole sellega ühinenud. Kes on selle poolt, et 4-jale asjaajajale pooles aastas 11.800 mk. määrata? (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on vastu võetud haridusministri ettepanek.

Hääletamisele tuleb punkt 7. sellel kujul, nagu ta hääletamisel välja kujunes. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on punkt 7. vastu võetud.

A. Schipai (rhw.): Teen ettepaneku määrata waheaeg.

Juhataja **J. Seljamaa**: (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ettepanek vastu võetud.

Kuulutan 10-minutilise waheaja.

Waheaeg algab kell 7.50 min.

Pärast waheaega jätkub koosolek kell 8.

Koosolekut juhatab abiesimees **A. Birk**.

Sekretäri kohal abisekretär **H. Raudsepp**.

Aruandja **E. Nipman** (loeb): Peatükk II. § 2. Päewarahad ja sõidukulud. Kahele koolinõunikule, muuseumikorraldajale jne. 13.200 mk. Väljamaale sõitudeks: koolinõunikule ja 3 osakonna esitajale 10.000 mk. Kokku 23.200 marka.

K. Konik (töer.): Panen ette § 2. üleswõetud sõidukulud 10.000 mk. välja jätta, sest et sellega praegusel ajal keegi väljamaale sõita ei saa.

Haridusminister **J. Kartau**: See summa, mille kohta praegu parandus

ette pandi, on juulikuul üles võetud, milal rahakurs teine oli. Praegusel ajal selle rahaga väljamaale sõita on muidugi ka ühelgi isikul võimatu. Aga ma paneksin ette see summa siiski sisse jätta, sest et selle summa jõulusel koolide waheajal Soome sõiduks ära kasutada võiks. Meil on ühte ja teist ülesannet Soomes täita, koolialal uuendusi ette võtta ja teadmisi koguda, ja selleks otstarbeks võiks seda summat tarvitada. Peale selle on minul veel üks põhjus, mis mind sunnib selle summa ülesseadmist paluma, — nimelt ei saa uus eelarwe 1920. aasta peale igatahes niipea kinnitatud ja selle tõttu ei saa meie selle eelarwe summasid alguses ka kohe mitte tarvitada, nii et meie eelmise eelarwe põhjal edasi minema peame. Selles mõttes oleksin ma selle summa ülesseadmise poolt.

Juhataja **A. Birk**: Hääletamisele tuleb rhs. Konik'u ettepanek, II peatükis § 2. all üleswõetud reisikulu 10.000 mk. välja jätta. (Hääletatakse.) See parandus on nähtawa enamusega tagasi lükatud. Hääletamisele tuleb § 2 endisel kujul. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on § 2 vastu võetud.

Aruandja **E. Nipman** (loeb): § 3. Kantseleikulud. a) Kantseleitarwidused 6.000 mk. b) Post, telegraaf, telefon — 3.000 mk. d) Ajakirjandus ja kirjandus — 5.600 mk. Kokku 14.600 mk.

Juhataja **A. Birk**: (Hääletatakse.) § 3 on nähtawa enamusega vastu võetud.

Aruandja **E. Nipman** (loeb): § 3-a. Õppekawade kokkuseadmine — 52.100 mk., õppekawade, programmide jne. trükkimine — 12.000 mk., katsekomisjonidele Tallinnas, Tartus ja Rakweres — 8.000 mk., keskkooli õpetajate kursustele lisakrediiti — 20.000 mk., inglise keele õpetajate kursused — 8.000 marka. Kokku 100.100 marka.

A. Tellman (töer.): Kuidas on arvatud siin õppekawade kokkuseadmine, kas üldse või ainult selleks korraks?

Aruandja **E. Nipman**: Esimesel lugemisel juba tähendasin, et õppekawade kokkuseadmise all mõeldud kulud käiwad mitte üksi üldhariduslikkude, waid ka merikoolide, põllutöökoolide ja käsitöökoolide õppekawade kokkuseadmise kohta,

ja on wõetud ühekordsete kuludena. Kui need tööd jääwad sel aastal tegemata ja need krediidid tarwitamata, jääwad nad tulewaks aastaks, mil uusi kulusid nõudma ei hakata.

Juhataja **A. Birk**: (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on § 3-a wastu wõetud.

Aruandja **E. Nipman** (loeb): § 3-b. Kooli- ja ilukirjanduslikkude tõlgete muretsemine — 300.000 marka.

Juhataja **A. Birk**: (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on § 3-b wastu wõetud.

Aruandja **E. Nipman** (loeb): § 4. Majanduslikud kulud: a) üür — 2.000 mk., b) küte — 3.600 mk., d) walgustus — 3.000 mk., h) ruumide korraldamine ja puhastamine — 1.500 mk., i) teenijad — 6.000 mk., k) teenijate teelaud — 600 mk., m) parandustööde peale — 10.000 mk., o) ettenägemata kuludeks — 3.000 mk., p) liikumata waranduse eest linnamaks — 4.000 mk. Kokku 33.700 marka.

Haridusminister **J. Kartau**: Wahepeal on hinnad puude peale märksa tõusnud, samuti ka parandustööde hinnad, ja sellepärast oleme sunnitud olnud juba praegu sellest eelarwest natuke üle minema. Nimelt kütte peale on 3.600 mk. arwatud teadmisega, et kütteinete keskkomitee käest saab 130 margaga sülla, nüüd oleme sunnitud olnud turult ja mujalt ostes 450—500 mk. süllast maksuma. Ehk wast küll on lootust kütteinete keskkomitee käest puid saada, oleme sunnitud mitte 3.600 marka kütte peale andma, waid 5.000 mk., lootes, et sellega läbi saab. Niisama on parandustööde peale meil üles antud 10.000 mk., kuna remonttööde tõttu oleme sunnitud seda 12.000 marga peale tõstma, ka ettenägemata kuludeks on üleswõetud 3.000 marga asemel rohkem wälja läinud ja palume selle asemele 5.000 mk. üles wõtta. Need kolm parandust palun siia üles wõtta ja wastu wõtta.

J. Westholm (rhw.): Ma teen ettepaneku, et neist eelarwe-summadest 600 mk. maha tõmmataks, mis teenijate teelaua jaoks määratud. See on nõnda väikene summa, et piinlik sellest rääkida, kuid parem on, kui teenijad ise oma teelaua eest hoolitseksid.

A. Weiderman (töer.) kohalt: Wõtan sõna faktiliseks märkuseks: Arwan, et puud liiga kalliks on määratud, sest nad maksawad 260 marga ümber süld, kuna siin wist suurem summa määratud.

Haridusminister **J. Kartau**: Üles on wõetud 600 mk. teelaua peale, selle all ei ole mitte mõeldud, et teenijatele teed wõi suupistet muretseda, waid et muretseda neid nõusid, milles teed juua ja teha, neid nõusid peame teenijatele ikkagi andma ja selleks kuluks on 600 mk. mõeldud, mida paluksin ikkagi wastu wõtta.

J. Westholm (rhw.): Wõtan oma ettepaneku tagasi.

Juhataja **A. Birk**: Komisjoni aruandja ühineb tehtud parandustega. (Hääletatakse.) § 4 on tehtud parandustega nähtawa enamusega wastu wõetud.

Aruandja **E. Nipman** (loeb): § 5. Liikuwa wara muretsemine — 13.500 mk.

Juhataja **A. Birk**: (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on § 5 wastu wõetud.

Aruandja **E. Nipman** (loeb): § 6. Erikulud — ei ole.

§ 7. Toetusrahad: professori kutsele ettewalmistamise kuludeks — 150.000 mk.; Eesti rahwamuuseumile — 79.600 mk.; Eesti rahwamuuseumi Tallinna osakonnale — 72.300 mk.; õppurkonna ajakirjale „Uudismaa“ ühekordselt — 2.000 mk.; õpetajate keskliidu ajakirjale „Kaswatus“ — 37.000 mk.; auhinnad ja toetus kujuritele, kirjanikkudele, heliloojatele ühekordselt — 100.000 mk.; rahwaülikoolidele Tallinnas, Tartus ja teistes linnades — 70.000 mk.; rändawale rahwaülikoolile — 25.000 mk. Kokku 535.900 marka.

A. Tellman (töer.): Mis on mõeldud summa all, mis Eesti rahwamuuseumile on määratud?

Haridusminister **J. Kartau**: Muuseumide tarwis palutud summades on ette nähtud muuseumi sissesead, palgad neile tarwilikkudele ametnikkudele, kes muuseumis: uksehoidja ja asjaajaja Tartu-Eesti rahwamuuseumis. Peale selle on abijõud, rahwateaduse kogu joonistaja, trükitööd, kuulutused jne., ka on ette nähtud väiksed summad, mis asjade

wäljapanemist võimaldavad. Peale selle on ette nähtud kantseleisummad, siis inventaar — sellekohaste kappide muretsmiseks, peale selle raamatuköitmine. Liikuwa wara omandamine, raamatute ostmiseks on ette nähtud sellekohased summad, arhiivide wedamine ühest kohast teise jne., kogude wedamine sealt, kus neid on ostetud. Senni on tarwiliku kapitaali puudus olnud; summad on selleks ette nähtud, et see muuseum saaks korralikult funktsioneerida ja just selles näeb haridusministeerium oma ühte ülesannet, et muuseum saaks ennast niimoodi arendada, et ta kõigile nähtaw ja tarwitataw oleks. Selleks aga, et muuseum saab tõepoolest hariduslikuks jõuks, peab riigikassa appi tulema. Asjade ostmiseks ei ole siin kulu ette nähtud.

W. Ernits (sd.): Siin on nimetatamata jäänud asutus, mille jaoks ka teatava toetussumma peaks määrama — see on Eesti kirjanduse selts. Niipalju kui ma tean, olewat abisaamise sooviga pöördud ministeeriumi poole palwega abiraha asjus, millest aga ministeeriumis midagi ei teata. Ometi on tarwis wälja anda õigekirjutuse sõnaraamat, õige palju kirjandust, mida trükkima peaks, ja ilma milleta koolides läbi ei saa. Wiedeman'i sõnaraamatu uuesti wäljaandmine peaks algama ja Eesti kirjanduse kuukirja wäljaandmine on ka Eesti kirjanduse seltsi käes, mis ennast waewalt ära tasub, mis aga sisaldab oma erialal palju wäärtuslikku materjaali. On weel walmis kohanimede raamat Põhja-Eestimaalt, Liber Census Daniae järele. See käsikiri on walmis, kuna wäljaandmine aga wiibima on pidanud. Enne pidas Eesti kirjanduse selts sekretäri omal kulul, ja kuigi Eesti kirjanduse seltsi asi ei õitsenud, ometi wõis temaga enam-wähem rahul olla, kuid praegu saab sekretäär wähe palka, on pidanud tööd lühendama, ja sellepärast on seltsi asi palju tagasi jääma pidanud. Ma panen ette Eesti kirjanduse seltsile 70.000 mrk. toetust määrata. See oleks poole aasta peale, — nüüd on ainult kaks kuud küll järele jäänud, kuid selle peale wõib kindel olla, et tulewa aasta alguskuude eest niipea toetust ei saa, ja sellepärast läheks see summa tulewa aasta peale. Teise wäiksema summa paneksin ma ette määrata Eesti noorsoo karskusliikumise toetamiseks, ja nimelt 2.000 mk., — see liikumine läheb edasi ja teda peab ka arwesse wõtma.

A. Tellman (töer.): Ma panen ette kunstiwäärtuste omandamiseks määrata vähemalt 50.000 mrk., sest praegusel ajal, kus rändamise aeg on, on võimalik asju leida ja omandada, millel suur wäärtus on ja mis rahwa ja riigi omanduseks peaksid saama.

Haridusminister J. Kartau: Ettepaneku kohta, Eesti kirjanduse seltsile määrata toetusraha, pean ma ütleva, et iseenesest muidugi selle wastu ei olda, kuid Eesti kirjanduse selts ei ole mitte sellekohase palwega haridusministeeriumi poole pööranud. Mitmed teised seltsid, kelle ülesanded ka tähtsad on, ja kes haridusministeeriumi toetust kasuga tarwitawad, on pööranud haridusministeeriumi poole, ja sellekohased krediidi nõudmised tulewad läbiwaatamisele, praegu on nad komisjonis. Kui niisuguse ettepanekuga oleks Eesti kirjanduse selts haridusministeeriumi poole pööranud, oleks ta arwatavasti täitmist leidnud. Mis puutub aga sellesse, mis rhs. Tellman'i poolt üles sai wõetud — kunstiwäärtuste objektide ostmisesse, siis on ka selles tükis lähemal ajal määrus walmis, praegu on see eelarwekomisjonis, kuid mitte 50.000 mk., waid suurema summa määramiseks on ettepanek tehtud. Need rahwaesitajad, kes praegu linnas ringi on käinud, teawad wäga hästi, mis praegu sünnib meie linnades ja wahest ka kaugemal; neid kunstiwäärtusi, mis meil õige suurte kogudena oli, ostetakse igasuguste hangeldajate poolt suurel määral üles, sest nende suurte kurside tõttu, mis praegu on olemas, on wäljamaalastel, kes siia tulewad, raha õige suurel määral, et meil operatsioone teha, ja meie kunstiwäärtused iseäranis selle tõttu, et mõisnikkude seisus ruineeritakse, saawad suurel hulgal ära müüdnud ja lähewad wõõraste kätte. Küll püüab haridusministeerium takistust teha tolliwalitsuste kaudu, siiski läheb hulk meie warandusi wäljamaale, ja et seda ära hoida, selleks ei ole teist teed, kui meie ise peame üles ostma nüüd, kus häwinemine käimas on, et Eesti rahwamuuseumil oleks oma rahwale ja ka wäljamaalastele neid kunstiwarandusi võimalik näidata. Sellekohane krediidi ettepanek tuleb lähemal ajal tarwilikkude wäljaarwamisestega, ja ma oleksin rohkem nõus, et see ettepanek saaks edasi lükatud, kunni see siia tuleb, põhjendatakse, läbi waadatakse ja siis wastu wõetakse.

A. Tellman (töer.): Haridusministri

teadaandmist kuulates võtan ma oma ettepaneku tagasi.

Juhataja A. Birk: On tehtud ettepanek rhs. Ernits'a poolt käesolevat paragrahvi täiendada järgmise punktiga „E. K. S. toetuseks määrata 7.000 mk. ja õppiwa noorsoo karskusliikumise toetamiseks 2.000 marka.“ Lõpusõna on aruandjal.

Aruandja E. Nipman: Ma pean tähendama, et need ettepanekud ei ole motiiveeritud kulude eelarwega, ja et rahaasjanduse komisjon seda ettepanekut läbi waadanud ei ole, siis ei wõi Asutaw Kogu seda mitte wastu võtta, pealegi selgus haridusministri seletusest, et Eesti kirjanduse selts pole toetust palunud ja sellepärast ei wõi seda ettepanekut wastu võtta.

Juhataja A. Birk: Kes on rhs. Ernits'a ettepaneku poolt? (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on rhs. Ernits'a ettepanek tagasi lükatud. Ma panen § 7 komisjoni redaktsioonis hääletamisele. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on § 7 wastu võetud.

Aruandja E. Nipman (loeb): § 8. Raamatukogu täiendamine — 8.000 mrk. Peatükk II A. Kogusumma — 1.247.050 marka.

Juhataja A. Birk: (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on § 8 wastu võetud.

Aruandja E. Nipman (loeb): III A. § 9. Lõuna-Eesti kunstikaitse toimikond — 48.100 mk. Põhja-Eesti kunstikaitse toimikond — 41.250 mk. Muinaswara väljakaewamine — 10.000 mk. Entsüklopeedilise Eesti tutvustamise teose väljaandmine — 42.500 mk. uuema antoloogia Saksa keeles väljaandmine — 22.000 mk., 2 kunstikäsitöö õpetajat 3—4 kuuliseks õpireisiks — 14.000 mk. Kogusumma — 177.850 marka.

Juhataja A. Birk: (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on peatükk III wastu võetud.

Aruandja E. Nipman (loeb): Peatükk IV B. Tartu ülikool. Parandustööd — 93.385 mk. II pooleaasta kulude eelarwe — 1.146.491 mrk. 40 pn. Palkade kõrgendamiseks uute normideni 25% lisa — 51.618 mk. Loomaarsti instituut —

224.188 mk. Rõugelima walmistamise asutus — 16.340 mk. Pastööri kaitselima — 7.850 mk. Kogusumma — 1.539.872 m. 40 penni.

A. Weiderman (töer.): Kui suured on arwatud Tartu ülikooli õppejõudude palgad kuus?

Haridusminister J. Kartau: Selle kohta tahan weel väikese seletuse anda. Selles eelarwes siin on ette nähtud ainult ülikooli kuraatori teenijate ja mõne kantseleiametniku palgad. Professoreid sel ajal weel ei olnud, nii et nende kohta eelarwes sellekohaseid summasid ette nähtud pole.

Okupatsioonijaja palga suurus on eelnimetatud palgad, neid on tõstetud ainult 25% võrra. Selles lisakrediidis, mida ma juba edasi olen andnud, on ette nähtud ka ülikoolile tarwilikud krediidid õppejõudude palkade maksmiseks ja nende kabinettide ja laboratooriumide sisseseadmiseks. Ülikooli professorite palgad ei ole praegu weel mitte kinnitatud, nad tulewad lähemal ajal Asutawasse Kogusse kinnitamisele. Nende palganormid on välja töötatud nimelt sel teel, et aluseks võeti praegused professorite palgad ülikooli enese poolt. Professori palgaks oli ette pandud, muidugi nende palganormide kohaselt, mis tol ajal mõõduandwad olid, pisikesed summad. Professor sai 1.600 mrk., professori kohustetäitja 1.410 mrk., dotsendid 1.210 mrk., jne. Nende palganormidega, mis ülikooli enese poolt ette pandud, ei saanud ma mitte nõus olla ja palusin walitsust need uuesti läbi töötada, asutades sellekohase komisjoni rahaministeeriumi ja teiste esitajatest. Professorid, kui nad oma nõuete kohaselt tööd wõiksid teha, peaksid 2.500 marka kuus saama, professori kohustetäitjad — 2.000 mrk. ja dotsendid — 1.600 mrk. Need on tähtsamate ametnikkude palgad, wäheimatele saab muidugi nende tööle wastawad palgad määratud. Need palgad tulewad muidugi Asutawasse Kogusse kinnitamiseks, missugusel juhtumisel ka nende juures pikemalt peatada wõib.

Juhataja A. Birk: (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on peatükk IV wastu võetud.

Aruandja E. Nipman (loeb): V B. Õpetajate seminaarid.
Rakwere õpetajate seminaar . 229.572.—
Tallinna „ „ . 127.275.—

Tartu „ „ .	109.380.—
Õpetajate ettevalmistamise kursused seminaarides . .	52.200.—
3 seminaari õpetajale 2-kuuliseks õpireisiks	9.000.—
	<u>527.427.—</u>

Juhataja **A. Birk**: (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on peatükk V B. vastu võetud.

Aruandja E. Nipman (loeb): Peatükk VI B. Kutsekoolid.	
Tallinna tehnikakool	57.120.—
Merikooli õpetajate valmistuskursused	6.000.—
Tööstuse õpetajate kursused ja lisakulud	11.550.—
Maamõõtjate kursused 18 lisatundi à 27 mk.	4.860.—
Kuussaare merikool	66.770.—
Käsmu merikool	50.767.25
Tallinna merikool	66.850.—
Tallinna põllutöö keskkool . .	72.665.—
Tartu „ „	60.110.—
Põllutöö kursused maakonnades	60.775.—
Wõimlemise õpetajate valmistuskursused	8.850.—
Naiskäsitöö õpetajate valmistuskursused	38.100.—
Tartu naisühingu käsitöö- ja tööstuskooli õpetajate palgad 4 osakonnas	<u>33.300.—</u>
Kogusumma	517.717.25

Siia juurde pean ma veel tähendama, et peale eelnimetatud kogusumma juurde tuleb Kõo põllutöökooli eelarwe 31.200 marga suuruses. Nii et terve kogusumma välja teeb 548.917 marka 25 penni.

A. Weiderman (töer.): Siin on nimetatud naiskäsitöö õpetajate valmistuskursusi. Nende kohta tahtsin ma küsida, kas nad juba toime pandud on, või kawatsetakse neid alles toime panna?

Haridusminister **J. Kartau**: Need naiskäsitöö õpetajate valmistuskursused on alles kawatsetud. Nende juhataja on täiendamiseks väljamaale saadetud, ja on sealt juba tagasi tulnud, ühes tuues tarvilikku materiaali ja tarvilikku riistu. Käesolewal poolaastal ei saa meie neid täielikult käima panna, aga kui järgmisel poolaastal alguses kohe krediiti ei ole, siis ei saa järgmisel poolaastal neid mitte tööle panna, ja sellepärast oleksin

ma selle poolt, et need summad oleksid eelarwes üleval.

See, mis härra Weiderman praegu naiskäsitöö õpetajate kooli kohta ette tõi, nimelt et meil on suurem puudus käsitööõpetajatest, leian ma täiesti õige olevat. Ministeerium on sellekohaseid samme astunud, et neid õpetajaid ette valmistada. Meil on praegu Tallinnas kunstkäsitöö kooli juures võimalik ette valmistada käsitööõpetajaid, kas puutöö, papi ja mõnes teises harus, mis käsitööõpetajatel tarwis on, kuid väga palju töid on, mida sel aastal ette võtta ei saa ja seega õpetajaid ette valmistada võimatu on. See 38.000 mrk., mis siin ette on nähtud, ei ulataks mitte selle peale, vaid seal peatükk VII B, kus ette nähtud kunstkäsitöö kool, on võimalust ka teisi käsitööõpetajaid tarvilikult ette valmistada.

A. Weiderman (töer.): Võtan oma ettepaneku tagasi.

H. Mets (sd.): Siin on kaks põllutöökooli üles võetud, nimelt Tallinna ja Tartu põllutöö keskkoolid.

Juhataja **A. Birk**: Selle kohta komisjoni aruandja teatas, et tuleb täiendada seda ja panna Kõo põllutöökool Tartu põllutöökooli järele. Eriti on nõudmine selle kohta sisse antud, nii et see läbi waadatakse. Panen peatüki täiendustega, mis aruandja teinud, hääletamisele. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on peatükk VI B. vastu võetud.

Aruandja **E. Nipman** (loeb): VII B. Kunsttööstuskoolid. Tallinna kunsttööstuskool ühes õppetöökodadega — 123.350 mrk. Uute töökodade sisseseadmine, palgad ja muud kulud — 80.000 mk. Kokku — 203.350 mrk.

Juhataja **A. Birk**: (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on peatükk VII B. vastu võetud.

(Wahelhüüe: Lõpetada.) Tehtakse ettepanek koosolek lõpetada.

H. Kikson (sd.): Ma teen ettepaneku tänasel koosolekul veel töö- ja hooletandeministeeriumi eelarwe I lugemisel vastu võtta.

Juhataja **A. Birk**: On ettepanek tehtud tänasel koosolekul veel järgmine päewakorra-punkt läbi võtta. Kes on selle ettepaneku poolt? (Hääleta-

takse.) Kes on koosoleku lõpetamise poolt? (Hääletatakse.) 22 häälega 21 vastu on ettepanek vastu võetud koosolek lõpetada.

6. Teadaandmine Enne lõpetamist loeb **terwituste-** juhatus oma kohuseks **grammide kohta.** teatada, et sisse on tulnud järgmised telegrammid Asutawale Kogule rahwahariduse päewa poolt, karskuskongressi poolt ja põllumeeste kongressi poolt. Palun sekretäri ette kanda.

Sekretäär H. Raudsepp (loeb): Terwitades Asutawat Kogu avaldab rahwahariduse päew kindlat lootust, et haritlaskonna ja rahwaesituse ühisel tegewusel rahwaharidus Eestis jõudsalt edenema saab. Rahwahariduse päewa juhatus.

Eesti karskuskongress terwitab Eesti rahwa täiewõimulist peremeest ja avaldab kindlat lootust ja usku, et rahwasaadikud wõitlust rahwaelu kurjema waenlase joomakommete laialilagunemise vastu toetama saavad ja täieliku keelu-

seaduse maksma panewad. Kongressi juhatus.

Põllumeeste kongress tunneb Eesti noore wabariigi ränka seisukorda, põllumehed on erakondlikkude wahede peale waatamata walmis iseseiswa Eesti wabariigi kaitseks ridasid weel tihedamalt koondama isegi sihilikkudest waenuawaldustest hoolimata, sest riigi päästmiseks ei tohi ükski ohwer kallis ja koorem raske olla. Asutawas Kogus tahawad põllumehed näha meie rahwariigi loowa waimu kehastust, Asutawa Kogu poole pöörawad üle maa kokkutulnud põllumeeste esitajad saatuserikkal tunnil hüüdega: waadaku Eesti riigi kõrgem asutus, et isamaa kahju ei saaks. Kongressi juhatus.

Juhataja A. Birk: Kas tehakse ettepanekut järgmise koosoleku päewa kohta. (Wahelhuue: Harilikul ajal.) Harilikul ajal, tähendab teisipäewal kell 4. (Hääletatakse.) Nähtawana musega on ettepanek wastu võetud. Lõpetan tänase koosoleku.

Koosolek lõpeb kell 8.35 min.

Algkirjale alla kirjutanud:

Asutawa Kogu abiesimees **Jul. Seljamaa.**

Abiesimees **A. Birk.**

Sekretäär **H. Martna.**

Abisekretäär **H. Raudsepp.**